大朗镇“4·16”一般高处坠落事故调查报告

2020年4月16日18时10分许，东莞市大朗镇黎贝岭村上彭南一路20号在建民房发生一起建筑施工行业高处坠落事故，造成一人受伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2020年4月20日，东莞市人民政府成立了由大朗镇党委副书记张玉成为组长，大朗公安分局、大朗应急管理分局、大朗镇住建局、大朗城管分局、大朗镇监察室、大朗镇总工会等有关人员参加的东莞市大朗镇“4·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和查阅资料，基本查清事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关人员情况

1.张春成，男，汉族，1968年1月出生，湖南宁远县人，2013年起以个人名义组建施工队，主要从事民房主体结构建筑和室内外装修，有固定员工6人，未申领营业执照，无建筑施工相关资质，大朗镇黎贝岭村上彭南一路20号在建民房建设工程承包者。

2.周胜银，男，汉族，1974年10月出生，四川邻水县人，1992年起以个人名义组建装修队，主要从事民房装修，无固定员工，未申领营业执照，无装修施工相关资质，大朗镇黎贝岭村上彭南一路20号在建民房1至5层装修工程承包者。

3.李庆新，男，汉族，1973年5月出生，广西岑溪市人，主要从事建筑施工行业物料搬运工作，无固定工作单位或施工队。

4.徐丽坚，女，汉族，1973年5月出生，广西岑溪市人，李庆新妻子，主要从事建筑施工行业物料搬运工作，无固定工作单位或施工队。

5.徐波坚，男，汉族，1978年2月出生，广西岑溪市人，李庆新舅子，主要从事建筑施工行业物料搬运工作，无固定工作单位或施工队。

6.叶凤有，女，汉族，1974年3月出生，广东东莞市人，无固定工作，大朗镇黎贝岭村上彭南一路20号民房建设方。

（二）涉事民房基本情况

涉事民房位于东莞市大朗镇黎贝岭村上彭南一路20号，占地面积123㎡，建筑面积约870㎡，共6层；第1层（内含阁楼）建筑面积约150㎡，高度6m；第2~5层，每层建筑面积约160㎡，高度3.2m；第6层建筑面积约80㎡，高度3.2m；涉事民房于2018年3月开始基础工程建设，被城管部门制止违法建设行为，2018年8月重新开始施工，截至事发时已建成6层，处于室内装修阶段。

2018年12月11日，涉事民房通过大朗镇民房建筑报建申请，编号：G201808208，建筑类别：拆旧建新，计划改造情况：用地面积：106.5㎡，建筑物占地面积：106.5㎡，结构及层数：框架/四层，建筑物高度：15m，建筑面积：426㎡。2019年1月17日，涉事民房取得《大朗镇建设工程施工许可书》，编号：C201808077，挂牌编号：C8077-4。

涉事提升机基本情况

涉事提升机（图1）长2m，宽2m，共有16节，每节高1.8m，总高28.8m，无自动停层装置，配置带线控制器1个，无固定操作人员，2018年10月投入使用；张春成以1000元/月租赁涉事提升机，未签订相关租赁合同或协议，约定租赁总费用在工程完工后结算，定金为人民币1万元（已支付），由出租方负责安装、张春成负责日常维护，事故发生后提升机控制线已损坏。每层停层平台系张春成使用木条、木板搭建完成（图2），无防护栏杆、挡脚板。



图1：涉事提升机



图2：第3层停层平台

参建各方及约定情况

1.**建设方**——叶凤有。2018年8月25日，与张春成签订《建房合同书》，合同约定：张春成为承包方，承包内容：楼房一栋和里外装修，承包形式：包工不包料，张春成提供铁钉、木板、顶木、砌砖、装木板和自用工具，其余建筑材料由叶凤有提供，按建筑施工实际面积逐层计算，造价为330元/㎡，工程造价约人民币29万元。施工方案由张春成负责，施工范围1~6层主体结构和室内外装修。截至事发当天，已建成6层，叶凤有向张春成累计支付人民币22万元。

2.**涉事房屋建设工程承包者**——张春成。2018年8月25日承接涉事民房建设，2019年10月，与周胜银口头约定：将涉事民房1~5层室内外装修发包给周胜银，内容为1~5层地板、瓷片安装、砂浆批墙、外墙和便盆安装（不含水电、管道和油漆施工），承包形式包工不包料，建筑材料由叶凤有提供，按涉事民房建筑面积计算，约定费用为150元/㎡，造价约人民币13.5万元。截至事发当天，张春成累计向周胜银支付人民币7万元。

3.**涉事房屋装修工程承包者**——周胜银。2019年10月承包涉事民房装修工程后，与李庆新联系，口头约定：李庆新、徐丽坚和徐波坚三人前来涉事民房搬运装修材料，搬运费用为10元/㎡，按涉事民房建筑面积计算。截至事发当天，暂未支付相关费用。

4.**搬运装修材料承包者**——李庆新、徐丽坚和徐波坚。三人共同承包涉事民房搬运装修材料工程，报酬三人平分。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故现场无监控设备和目击者，事故调查组通过事后现场勘察和相关人员调查询问，基本还原事故发生经过。

2020年4月16日17时许，李庆新、徐丽坚和徐波坚三人前往涉事民房工地搬运瓷砖，李庆新和徐丽坚负责在4楼用斗车装载瓷砖，并拉至停层平台，徐波坚负责操控升降平台，将斗车升至6楼卸下瓷砖后降回4楼；在第2次搬运时，徐波坚在6楼操控升降平台降回4楼，发现升降平台停在3、4楼中间无法操控，徐波坚走到3楼脚踩停层平台木板查看升降平台，不慎脚滑失足（离地约9m），坠落至一楼提升机架内。18时10分，徐丽坚发现徐波坚躺在一楼提升机架内，马上通知李庆新下楼了解情况；18时18分，李庆新和徐丽坚将伤者徐波坚抬进民房一楼，并通知周胜银；18时20分，周胜银到达事故现场，将事故情况告知张春成和叶凤有；18时30分，李庆新联系其家属；18时31分，李庆新拨打了120。

（二）应急救援和善后处置情况

2020年4月16日18时34分许，大朗镇黄草朗派出所接110指挥中心事故转报，立即派出民警赶赴事故现场，维持现场秩序，妥善保护事故现场，协助相关部门、单位调查取证。

2020年4月16日18时36分，大朗医院接到东莞市120指挥中心指令；18时39分，派出救护车和救护人员；18时53分，到达事故现场，对伤者徐波坚现场急救并送至大朗医院急诊科救治；5月6日，伤者徐波坚转往佛山市中医院作康复治疗。

2020年4月16日20时50分，大朗应急管理分局值班室接事故报告，值班领导和值班员立即赶赴现场处置，同时向东莞市应急管理局和大朗镇镇委镇政府值班室报告事故，并按规定上报事故信息。

各部门现场处置及时、有效，未发生二次事故。事故相关方积极安抚伤者家属，5月4日，事故相关方达成协议，由业主叶凤有支付徐波坚在院治疗一切费用和法律法规规定应享受的各项补偿补助费，未发生群体事件。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故共造成1人受伤。伤者徐波坚，男，1978年2月出生，汉族，身份证号码 ，身份证住址 ，2019年11月起在涉事民房做搬运工。2020年5月6日，东莞市大朗医院出具《出院证明书》（No.0259498）诊断徐波坚多发性骨盆骨折、胸椎多处骨折和腰椎多处骨折等，目前，已转至佛山市中医院作康复治疗。

（二）直接经济损失

经统计核算，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约人民币11万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组经现场勘验、调查询问、并走访有关单位和人员，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

事故原因技术分析

1.事故发生后，疑因伤者徐波坚坠落至地面时，扯断提升机控制线（图3），事故调查组人员及专家无法对涉事提升机进行检测检验，判定是否存在导电不良现象。

2.根据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）对高处作业的定义：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。

3.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查；第4.1.4条：施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

根据上述技术分析，徐波坚进行作业时，存在高处坠落风险，未按规定正确佩戴和使用安全防护用品、用具；涉事停层平台通道未按有关规定设置防护栏杆、挡脚板。



图3：提升机控制线已损坏

（二）事故直接原因

1.徐波坚安全意识淡薄，在进行作业时，存在高处坠落风险，未按规定正确佩戴和使用安全防护用品、用具。

2.涉事停层平台通道未按有关规定设置防护栏杆、挡脚板。

（三）事故间接原因

1.张春成作为涉事民房建设承包方，在不具备相关建筑施工资质的情况下，擅自承接房屋建设工程。在承接涉事建设工程后，又将其中的装修工程发包给不具备装修资质的个人周胜银，且未与周胜银签订专门的安全生产管理协议，未对承包者周胜银的安全生产工作进行统一协调、管理。同时其作为整栋民房建设的承包方，也未采取技术、管理措施，及时发现并消除搭建的停层平台不符合相关规范和安全标准的事故隐患，未依法履行安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位。

2.周胜银作为涉事民房装修工程承包者，在不具备装修资质的情况下，擅自承接房屋装修工程。在承接涉事民房装修工程后，又将建筑材料搬运劳务分包给李庆新、徐丽坚和徐波坚三人，且未与李庆新、徐丽坚和徐波坚三人签订专门的安全生产管理协议，未对搬运装修材料承包者李庆新、徐丽坚和徐波坚的安全生产工作进行统一协调、管理。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，东莞市大朗镇“4·16”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关部门、单位履职情况

1.大朗镇住建局。该部门负责对具有合法施工许可的施工工地监管，于2019年4月15日、7月30日、9月12日和2020年4月7日对涉事民房进行检查，共发现21条事故隐患，发出相应的限期整改通知书，但未落实协管员巡查制度，未能及时有效发现涉事民房的违法建设行为。同时该部门有深入贯彻落实中央、省市关于建筑工地复工复产和疫情防控“两手抓”、严防各类风险碰头叠加的工作部署，截至2020年4月底，对全镇在建工地进行复工复产检查，其中对公共建筑出动417人次，检查项目62个，下发限期整改通知书57份，局部停工通知书10份；对民房工程共出动570人次，检查项目285个，下发限期整改通知书168份，局部停工通知书56份，全面停工通知书26份，同时制定相关监管记录；在线上加强信息报送和宣传引导，及时通过微信工作群转发疫情防控及复工复产相关信息451条，现场派发宣传单446份。

2.大朗城管分局。该部门负责对未取得建设工程规划许可或者未按规定进行建设的行为进行查处。2018年3月21日，涉事民房未取得《大朗镇建设工程施工许可书》进行建设施工，城管部门对其发出《责令停止违法行为决定书》和《停工通知书》；2019年8月28日，涉事民房涉嫌违法建设，被城管部门查封电箱1个和查封提升架1台，并强制拆除第6层柱铁10条；2019年9月6日，城管部门再次对涉事民房查封电箱1个和提升架1台，该部门有对涉事民房未取得相关建设许可开始建设的行为和超出建设许可范围施工的行为作出相应处理，但未做好后续跟踪落实工作，未能及时发现涉事民房的违法建设行为；截至2020年4月底，该部门根据自身的职能和相关工作精神对全镇违法建筑整治1186宗次，其中停水停电101宗次，拆除违法建筑95宗次，拆除柱铁429组（每组柱铁包含20-40根铁），拆除违建面积5474.54㎡，围蔽工地138宗，拆除排栅2宗，拆除排栅面积约2400㎡。

3.黎贝岭村委会。作为涉事民房的属地村村委会，负有属地监管职责，该村设立“基建办”负责辖区内的建筑工程安全作业等监督及巡查工作，基建办工作人员于2019年4月12日、7月26日和2020年4月2日对涉事民房进行检查，共发现15条隐患，发出相应的限期整改通知书，但未落实每日巡查制度，巡查人员未能及时有效发现涉事民房的违法建设行为；截至2020年4月底，该村开展在建工地复工复产检查行动，落实在建工地疫情防控，出动人员58人次，检查在建工地29个，发现并整改隐患10个，停水停电4起，协助城管分局和住建局开展建筑安全检查，发出《责令整改违法行为通知书》1份，发出《停工违法施工通知书》20份，制作了相关监管记录。

4.张春成。作为涉事民房建设承包方，在不具备相关建筑施工资质的情况下，擅自承接房屋建设工程。在承接涉事建设工程后，又将其中的装修工程发包给不具备装修资质的个人周胜银，且未与周胜银签订专门的安全生产管理协议，未对承包者周胜银的安全生产工作进行统一协调、管理。同时其作为整栋民房建设的承包方，也未采取技术、管理措施，及时发现并消除搭建的停层平台不符合相关规范和安全标准的事故隐患，未依法履行安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位。

5.周胜银。作为涉事民房装修工程承包者，在不具备装修资质的情况下，擅自承接房屋装修工程。在承接涉事民房装修工程后，又将建筑材料搬运劳务分包给李庆新、徐丽坚和徐波坚三人，且未与李庆新、徐丽坚和徐波坚三人签订专门的安全生产管理协议，未对搬运装修材料承包者李庆新、徐丽坚和徐波坚的安全生产工作进行统一协调、管理。

6.叶凤有。作为涉事民房建设方，将涉事民房建设发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，存在违法建设行为。

六、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关法律法规的规定，建议对东莞市大朗镇“4·16”一般高处坠落事故有关人员做出如下处理：

（一）对相关人员的责任认定和处理建议

1.徐波坚安全意识淡薄，在进行作业时，存在高处坠落风险，未按规定正确佩戴和使用安全防护用品、用具，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其在事故中受伤，建议不再追究其责任。

2.张春成作为涉事民房建设承包方，在不具备相关建筑施工资质的情况下，擅自承接房屋建设工程。在承接涉事建设工程后，又将其中的修工程发包给不具备装修资质的个人周胜银，且未与周胜银签订专门的安全生产管理协议，未对承包者周胜银的安全生产工作进行统一协调、管理。同时其作为整栋民房建设的承包方，也未采取技术、管理措施，及时发现并消除搭建的停层平台不符合相关规范和安全标准的事故隐患，未法履行安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号）第十四条等规定，调查组建议不对张春成给予事故责任罚款处罚，但张春成发生本起事故造成人员受伤、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于张春成存在的上述违法行为，建议由住建部门依据相关法律法规对其进行处理。

3.周胜银作为涉事民房装修工程承包者，在不具备装修资质的情况下，擅自承接房屋装修工程。在承接涉事民房装修工程后，又将建筑材料搬运劳务分包给李庆新、徐丽坚和徐波坚三人，且未与李庆新、徐丽坚和徐波坚三人签订专门的安全生产管理协议，未对搬运装修材料承包者李庆新、徐丽坚和徐波坚的安全生产工作进行统一协调、管理，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号）第十四条等规定，调查组建议不对周胜银给予事故责任罚款处罚，但周胜银发生本起事故造成人员受伤、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于周胜银存在的上述违法行为，建议由住建部门依据相关法律法规对其进行处理。

（二）其他处理建议

1.叶凤有将涉事民房建设发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，不按报批报建图纸施工，存在违法建设行为。建议住建部门依据相关法律法规对其进行处理。

2.对于事故涉及的违法建筑，建议城管和住建部门依据相关法律法规进行处理。

3.叶创斌，作为城管部门驻黎贝岭村巡查和执行负责人，负责驻村巡查、上报信息，执行各项措施；未认真履行岗位职责，未做好停工后的跟踪落实，未及时发现涉事民房的违法建设行为，建议由镇分管领导对其进行谈话提醒，报送镇纪委备案。

4.叶伟民，作为住建部门驻黎贝岭村的协管员，负责辖区范围内的民房建设施工安全检查、新增违法建筑巡查和及时上报工作；未履行岗位职责，未上报涉事民房的违法建设行为，建议由镇分管领导对其进行谈话提醒，报送镇纪委备案。

5.彭荏波，黎贝岭村基建办工作人员，负责建筑工程安全作业等监督巡查工作，未上报涉事民房的违法建设行为，建议由镇分管领导对其进行谈话提醒，报送镇纪委备案。

6.彭创强，黎贝岭村基建办工作人员，负责建筑工程安全作业等监督巡查工作，未上报涉事民房的违法建设行为，建议由镇分管领导对其进行谈话提醒，报送镇纪委备案。

7.大朗镇住建局未落实协管员管理制度，未能及时有效发现涉事民房在施工过程中的违法建设行为，建议其向大朗镇人民政府作出检讨。

8.大朗城管分局未做好停止涉事民房违法行为后的跟踪落实工作，未能及时发现涉事民房违法建设行为，建议其向大朗镇人民政府作出检讨。

9.黎贝岭村委会未落实每日巡查制度，未能及时有效发现涉事民房在施工过程中的违法建设行为，建议其向大朗镇人民政府作出检讨。

10.事故涉及其他法律责任，如相关民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范措施及建议

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

压实生产主体责任，深刻汲取事故教训

张春成、周胜银应汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，对所属施工人员进行安全生产教育和培训；建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；严格督促、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

徐波坚应汲取本次事故教训，提高自身安全意识，保证具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉建筑行业注意事项和违章行为等。

叶凤有应汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，按报批报建图纸施工，不瞒报、谎报实际施工情况，积极配合行业主管部门执法检查，并聘请具备相应资质的单位进行建设。

加大辖区监管力度，深化预防事故发生

住建部门应加大对辖区内未批先建、擅自改动主体结构、未竣工验收即投入使用、非法转包、违法分包和以包代管、违规挂证、无证上岗等违法违规行为的处罚整治力度，严防高处坠落、物体打击、起重伤害、施工坍塌、机械伤害等事故。城管部门应加强执法力度，严厉打击私搭乱建、抢建偷建等违法违规行为，维护城乡建设秩序，确保两违“零增长”。黎贝岭村认真履行属地安全监管职责，加大日常巡查力度，重点对作业现场的安全防护措施落实情况、从业人员是否有冒险作业等问题进行检查，坚决遏制类似事故发生。

全面普及安全知识，规范群众生产行为

各行业主管部门应加强组织开展安全生产专题培训，加深各行业从业人员安全意识，重点宣传民房建设、基坑作业和装饰装修等施工作业安全知识，并充分利用广播电视、微信公众号平台、户外LED大屏幕等方式，推送事故警示案例、暴露隐患问题和危险作业行为等，全方位普及安全生产知识，提升全镇安全文化氛围，进一步规范各行业领域安全生产行为。

扫一扫在手机打开当前页

机关 适老化无障碍服务
版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-